

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

[APELAÇÃO CÍVEL](#) [Nº 0825625-52.2022.8.14.0006]

APELANTES: [JUDITE MENDES DE ARAUJO e OUTROS](#) [

APELADO: [CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES](#) [

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **JUDITE MENDES DE ARAUJO e OUTROS** em face da sentença (**Id. Num. 31552240**) proferida pelo doutor de Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta em face de **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES**, julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (**Id. Num. 31552246**), preliminarmente, os apelantes solicitam o benefício da justiça gratuita, alegando não terem condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento, além de requerer a eficácia da sentença de primeiro grau seja suspensa até o julgamento final do recurso. No mérito, os apelantes pedem que o Tribunal anule ou modifique a sentença para:

- **Reconhecer a procedência da consignação:** Validar os valores que eles depositaram em juízo (referentes a taxas condominiais de uma cobertura no Residencial Maria Mendes), alegando que o condomínio se recusava a receber os valores corretos e cobrava quantias arbitrárias.
- **Afastar a cobrança do condomínio:** Eles contestam a condenação de pagar a diferença de **R\$ 64.848,59** (valor determinado pelo juiz de 1º grau). Os apelantes argumentam que o condomínio não provou por que a taxa da unidade deles seria quatro vezes maior que a das unidades comuns, classificando a cobrança como "chute" e sem embasamento em assembleias ou na matrícula do imóvel.

Em despacho de **Id. Num. 33892456**, determinei aos Apelantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionassem aos autos provas de sua hipossuficiência e suas últimas respectivas declarações do Imposto de Renda (ano-base 2024), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Há certidão no **Id. Num. 34703494** consignando a ausência de manifestação da parte Apelante em relação ao mencionado despacho.

É o relatório.

Decido.

De início, passo a enfrentar a questão referente ao pedido de gratuidade.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se

de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. *In verbis*:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Depreende-se dos autos, no entanto, não restar demonstrada a sua desfavorável situação econômico-financeira a justificar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

Ao revés, deixou a parte Apelante de cumprir a determinação de **Id. Num. 33892456**, dado que deixou de apresentar sua última declaração do Imposto de Renda (ano-base 2024) ou mesmo documento comprobatório de sua hipossuficiência, consoante certidão de **Id. Num. 34703494**.

Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer informação/comprovação a revelar os gastos ordinários de seu núcleo familiar, sendo que tal prova era de seu próprio interesse.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo da parte postulante, sob pena de ter o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, **indefiro o pedido de gratuidade processual e determino a intimação da parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal**, sob pena de deserção.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora